

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6306/2556

นายแจ่ม ฝึกศิลป์
นางประทุม จันทร์เรือง กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้ร้องขอ
เข้าเป็นคู่
ความแทน

ป.วิ.พ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ส. ผู้ตาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องซึ่งมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ตายเป็นบุตร เป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลรับรองสิทธิเฉพาะตัวของผู้ร้องโดยแท้ เมื่อสิทธิตามคำร้องของผู้ร้องมิใช่สิทธิอันเป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทได้ แม้ต่อมาผู้ร้องถึงแก่ความตายระหว่างไต่สวนคำร้อง และ ภ. ซึ่งเป็นทนายความของ ป. และ ส. ทายาทโดยธรรมของผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ก็ไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องที่มรณะได้ ศาลชอบที่จะยกคำร้องของ ภ.

คดีสืบเนื่องจาก ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ พ.อ.อ. สุเทพ ผู้ตาย ต่อมาระหว่างไต่สวนคำร้อง ผู้ร้องถึงแก่ความตาย นายภาสวรรณ ในฐานะทนายความของนางประทุมและนายสุนทร ทายาทโดยธรรมของผู้ร้องยื่นคำขอขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายกอุทธรณ์ของนายภา
สสุวรรณ ทนายความทนายของผู้ร้อง คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่
นายภาสสุวรรณ (ที่ถูกลง ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสอง) ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์
ให้เป็นพับ

ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองของผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า แม้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ทนายของคู่ความผู้มรณะหรือผู้
จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ จะได้เข้า
มาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะได้ดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องซึ่งมิได้เป็นบิดา
โดยชอบด้วยกฎหมายของ พ.อ.อ. สุเทพ ผู้ตาย ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้
ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ พ.อ.อ. สุเทพ ผู้ตาย อันเป็นการขอให้ศาล
พิพากษารับรองว่าผู้ตายเป็นบุตรของผู้ร้องนั้น เป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลรับรอง
สิทธิเฉพาะตัวของผู้ร้องโดยแท้ เมื่อสิทธิตามคำร้องของผู้ร้องมิใช่สิทธิอันเป็นมรดก
ที่จะตกทอดแก่ทายาทได้ ดังนั้น ทายาทของผู้ร้องจึงไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้อง
มรณะได้ ฎีกาของผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่า นายภาสสุวรรณ ทนายความทนายของผู้ร้อง (ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความ
แทนทั้งสอง) เป็นบุคคลนอกคดีไม่อยู่ในฐานะที่จะอุทธรณ์คดีได้นั้น เห็นว่า เมื่อศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องและกรณีไม่มีกฎหมายห้ามมิให้
อุทธรณ์คำสั่งกรณีดังกล่าว ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้
แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 อีก
ทั้งศาลอุทธรณ์ก็มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองแล้วว่า

ศาลอุทธรณ์เห็นชอบด้วยกับคำสั่งศาลชั้นต้นจึงยกคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้
ร้องซึ่งเป็นผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์จึงชอบที่จะพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นและมีคำ
สั่งให้ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองรับผิดชอบในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์
ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์และคืนค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ร้องขอ
เข้าเป็นคู่ความแทนทั้งสองมานั้นจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียใหม่ให้
ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และบังคับตามคำสั่งศาลชั้น
ต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมชาติ ธัญญาวินิชกุล-เพลินจิต ตั้งพูลสกุล-ชัยยุทธ ศรีจำนงค์)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นางสาวณิศรา ชุบขุนทด

ศาลอุทธรณ์ - นางอารีย์ เตชะหรรฐจิตร

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก เยาวชนและครอบครัว

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ 1038/2554

ต้น หมายเหตุ